

少年法律保護與權益維護

公民與社會 · 國一上建議進度 · civics-7 · 2026-09-24

本站原創主題講義。年級學期為建議順序；各版本對照與完整課綱覆蓋仍須逐點核對。

01 理解與比較

法律考量少年（12 歲以上未滿 18 歲）身心發展尚未成熟，以保護優先而非純懲罰。《少年事件處理法》分為少年保護事件（少年偏差行為或觸法情節輕微，施以訓誡、假日生活輔導、保護管束、感化教育）與少年刑事案件（觸犯重罪者始適用刑法）。《兒童及少年福利與權益保障法》保障兒少免於受虐、剝削與身心侵害。

拆開理解，再連起來

1. 法律考量少年（12 歲以上未滿 18 歲）身心發展尚未成熟，以保護優先而非純懲罰。
2. 《少年事件處理法》分為少年保護事件（少年偏差行為或觸法情節輕微，施以訓誡、假日生活輔導、保護管束、感化教育）與少年刑事案件（觸犯重罪者始適用刑法）。
3. 《兒童及少年福利與權益保障法》保障兒少免於受虐、剝削與身心侵害。

法治判斷的順序

辨識重點	規則 / 條件	例子 / 檢查方法
事實	先分清主張、證據與已確認事實	不能只憑網路指控就認定違法
關係	辨識私法爭議、犯罪疑義或行政措施	同一行為可能涉及不同種類責任
程序	有權機關依法律與正當程序處理	法律效果不能只由道德好惡決定
查證與求助	具體年齡、期限與法律效果查現行法規	真實事件請向教師、可信任成人或專業法律管道求助

▼ 先遮住講義：我能解釋「少年法律保護與權益維護」嗎？

先口頭說出核心概念，再展開上表核對。最後完成這項遷移任務：

繪製流程圖，說明一名 14 歲國中生若有觸法或偏差行為時，少年保護體系（保護處分）與一般成年人刑事懲罰程序有何核心差異。

能認出答案只是第一步；還要能說明理由、條件，以及何時不能套用。

02 例題與推理

示範：少年無照駕駛或涉入聚眾滋事，少年法院法官審酌其家庭環境與再犯風險，可裁定責付家長管教或交付少年保護官執行「保護管束」，輔導其健全成長。

易錯提醒：未成年人觸法並非完全「免罰」或「不會有事」，少年保護處分依然具有法定拘束力與管束限制；任何人不得公開報導或揭露少年事件當事人姓名與身分資訊。

再學深一點：觀念到解題

少年權益保護重視發展需求、支持與適當程序，不能只用「未成年所以完全不用負責」或「做錯就等同成人處罰」兩種極端理解。具體年齡、事件及法律效果須依現行規定和專業處理。

原創示範題 / 情境任務

同學遇到網路威脅卻怕被責怪而不敢求助，旁人可以如何支持？

▼ 先想一想，再看分步解析

1. 先關心安全與感受，避免逼問或公開事件細節。
2. 協助保留訊息與時間等證據，陪同向可信任成人、學校或適當專業管道反映。
3. 由有權單位判斷後續處置，不自行威脅對方或公布個資報復。

驗算與適用界線

保護少年與釐清責任可以並行；此情境練習不替代個案法律判斷。

先說出已知條件與判斷依據，再展開解析核對；實作科目重視過程與合理解釋。

03 遮住答案，自己試一次

繪製流程圖，說明一名 14 歲國中生若有觸法或偏差行為時，少年保護體系（保護處分）與一般成年人刑事懲罰程序有何核心差異。

.....

1. 依據我國《少年事件處理法》之立法意旨，處理未滿 18 歲少年觸法事件時，其最優先的核心原則是？

- A. 一律判處極刑加重處罰
 - B. 健全少年自我成長，以保護與輔導為優先
 - C. 公開身分資訊供大眾警惕
 - D. 直接剝奪所有就學權利
-

2. 少年法院法官在審理少年保護事件後，認為少年需要專業輔導定期至法院報到會談，可裁定何種處分？

- A. 死刑
 - B. 保護管束
 - C. 罰金
 - D. 無期徒刑
-

04 答案與回想檢核

1. B 少年事件處理法首重「保護健全成長」之教育主義，透過適當環境調整與保護處分矯治少年偏差，非以應報刑罰為主。

2. B 保護管束為少年保護處分之一，由少年保護官定期約談指導，協助少年改善家庭與生活常規。

☐ 我能說明概念適用的條件 ☐ 我能完整解釋推理 ☐ 我能辨識常見錯誤

課綱參照：國家教育研究院 <https://www.naer.edu.tw/PageSyllabus?fid=52>

官方歷屆試題：<https://cap.rcpet.edu.tw/examination.html>

兩題驗收僅供初步檢核，不代表已涵蓋全部教材或已達精熟。實作課程請搭配教師與同儕回饋。